

[XX 软件]研发合同

甲方：[公司名称]

统一社会信用代码：[]

地址：[]

乙方：[公司名称]

统一社会信用代码：[]

地址：[]

依据中华人民共和国民法典及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信、互利共赢的原则，就乙方承接甲方[XX 软件，如：电子器件引脚电气参数自动化检测分析软件]研制事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同信守。

1. 合同宗旨与合作范围

1.1 本合同旨在明确甲乙双方在软件研制、交付、验收、付款及知识产权等环节的权利与义务，保障软件按期保质完成并投入使用。

1.2 乙方承接的合作范围为[XX 软件]的全流程研制、调试、集成与技术文档编制工作。

2. 软件研制内容

2.1 构建 8 路引脚同步检测数据采集模块，单路检测采样频率不低于 100kHz，可稳定采集 0 至 50V 电压、0 至 10A 电流的实时参数。

2.2 搭建引脚阻抗检测计算模块，阻抗检测精度控制在 0.01Ω ，可自动完成导通压降的数值计算与记录。

2.3 研发检测数据实时存储模块，单库数据存储容量不低于 500 万条检测记录，支持数据按时间、器件型号分类检索。

2.4 配置检测数据自动分析与异常告警模块，异常数据识别响应时延不超过 1 秒，可同步标记异常引脚编号与参数偏差值。

2.5 编制检测报表自动生成模块，支持 Excel、PDF 两种格式导出，单批次报表生成时长不超过 3 秒。

2.6 完成软件与甲方现有工业检测硬件的接口适配，适配接口类型不少于 5 种，实现数据双向传输与指令联动。]

3. 软件研制目标

[3.1 软件运行期间检测数据准确率不低于 99.8%，检测数据传输丢失率控制在 0.01%以下。

3.2 软件核心检测模块连续稳定运行时长不低于 720 小时，无功能中断、数据错乱等故障。

3.3 软件所有操作界面响应时长不超过 0.5 秒，满足工业现场快速操作的使用需求。

3.4 软件全面适配 Windows10 及以上桌面操作系统，安装部署成功率达到 100%。

3.5 软件功能模块完整覆盖合同约定全部检测场景，无功能缺失、逻辑错误等问题。]

4. 软件产品目标

[4.1 软件交付后可独立完成电子器件引脚电气参数全流程自动化检测作业，无需人工辅助采集核心参数。

4.2 满足甲方日均 10000 件电子器件引脚检测的业务处理需求，检测效率较人工操作提升 80%以上。

4.3 检测数据与操作日志可完整留存，追溯时长不低于 3 年，满足甲方质量管控与溯源要求。

4.4 软件硬件适配成功率不低于 99.5%，可兼容甲方现有全部在用电工检测设备。

4.5 简化用户操作流程，将人工操作错误率降低至 0.5%以下，降低现场使用人员的操作门槛。]

5. 合同价款与支付方式

5.1 本合同项下全部工作的总价款为人民币[伍拾玖万]元整，小写[¥590000.00]元，该价款为固定总价，包含研制、调试、集成、文档、培训、税费等全部相关费用。

5.2 第一期付款：本合同生效后，甲方向乙方支付第一期款项，作为项目启动资金。

5.3 第二期付款：[乙方完成软件核心功能研制并向甲方提交内测版本，且甲方确认功能符合阶段性要求后]，甲方向乙方支付第二期款项。

5.4 第三期付款：软件通过甲方一次性验收，且双方签署验收单后，甲方向乙方支付第三期款项。

5.5 乙方应向甲方开具合法有效的等额增值税专用发票，甲方收到发票后按约定完成付款。

6. 双方权利与义务

6.1 甲方权利

6.1.1 有权对乙方的研制进度、技术方案、交付成果进行监督与核查，要求乙方定期提交项目进展报告。

6.1.2 有权依据本合同约定的标准，对乙方提交的软件及相关文档进行一次性验收，提出合理的整改意见。

6.1.3 有权要求乙方按照合同约定完成软件适配、调试工作，保障软件符合实际使用需求。

6.1.4 有权享有本合同项下软件的全部知识产权，禁止乙方未经授权使用、转让相关技术成果。

6.2 甲方义务

6.2.1 应在合同生效后3个工作日内，向乙方提供完整的检测硬件参数、业务需求、现场环境等必要资料。

6.2.2 应配合乙方完成软件内测、调试工作，提供符合要求的测试环境与硬件设备。

6.2.3 应严格按照本合同约定的时限与金额支付合同价款，不得无故拖欠、拒付。

6.2.4 应保守乙方的商业秘密与技术秘密，不得向第三方泄露未公开的技术方案、交付成果。

6.3 乙方权利

6.3.1 有权按照合同约定按时、足额收取各阶段合同价款。

6.3.2 有权要求甲方及时提供研制所需的需求资料、测试环境，配合项目推进。

6.3.3 有权拒绝甲方提出的超出本合同约定范围的不合理研制要求，新增需求可另行协商订立补充协议。

6.4 乙方义务

6.4.1 应严格按照本合同约定的研制内容、时限推进工作，确保交付成果符合研制目标与产品目标。

6.4.2 应向甲方提交完整的交付物，包括软件安装包、用户操作手册、技术维护手册、源代码、测试报告。

6.4.3 应在软件验收通过后，提供 3 个月的免费技术支持与故障排查服务，响应时限不超过 24 小时。

6.4.4 应保证软件不含恶意代码、后门程序，不侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密等合法权益。

6.4.5 应保守甲方的商业信息、检测数据、业务流程等秘密，保密期限自合同生效之日起 3 年。

7. 平台验收

7.1 本合同实行一次性验收，验收地点为甲方指定的办公场所，验收时限为乙方提交全部交付物后 7 个工作日内。

7.2 验收依据为本合同约定的研制内容、研制目标、产品目标及双方确认的技术要求，验收内容涵盖功能实现、性能指标、数据精度、接口适配、文档完整性等全部事项。

7.3 乙方提交交付物后，应向甲方提出书面验收申请，甲方收到申请后组织相关技术人员开展验收工作。

7.4 验收合格的，甲乙双方当场签署软件研制验收单，视为交付完成；验收不合格的，乙方应在 10 个工作日内完成全部整改，并重新提交验收申请。

7.5 乙方整改后仍未达到验收标准的，甲方有权依据本合同违约责任条款追究乙方责任。

8. 知识产权

8.1 乙方依据本合同研制完成的软件全部成果，包括但不限于著作权、专利权、技术秘密、源代码、文档资料等，自成果完成之日起，全部知识产权归甲方所有。

8.2 乙方不得擅自使用、复制、传播、转让、许可第三方使用本合同项下软件及相关技术成果，不得将相关成果用于本合同约定以外的任何用途。

8.3 乙方可在经甲方书面同意后，将软件成果用于非商业性的技术与案例展示，不得泄露甲方核心业务信息与检测数据。

8.4 乙方应配合甲方完成软件著作权登记、专利申请等相关手续，提供所需技术资料，相关费用由甲方承担。

9. 违约责任

9.1 甲方未按合同约定时限支付价款的，每逾期一日，应向乙方支付当期应付价款 0.05% 的违约金；逾期超过 30 日的，乙方有权暂停项目推进，由此产生的延期责任由甲方承担。

9.2 乙方未按合同约定时限完成软件研制并提交交付物的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款 0.05%的违约金；逾期超过 20 日的，甲方有权解除合同，乙方应在合同解除后 5 个工作日内退还甲方已支付的全部价款，并向甲方支付合同总价款 10%的违约金。

9.3 乙方交付的软件经两次整改后仍未达到验收标准的，甲方有权解除合同，乙方退还甲方已支付的全部价款，并赔偿甲方由此造成的实际经济损失。

9.4 乙方违反知识产权约定，擅自使用、转让、泄露软件成果的，应向甲方支付合同总价款 30%的违约金，同时赔偿甲方全部实际损失，甲方有权追究乙方的法律责任。

9.5 任何一方违反保密义务，泄露对方商业秘密或技术秘密的，应向对方支付合同总价款 15%的违约金，并承担由此造成的全部损失。

9.6 因乙方软件存在侵权问题导致甲方遭受第三方索赔、诉讼的，由乙方承担全部法律责任与经济赔偿，甲方有权解除合同并要求乙方退还已付价款。

10. 争议解决

10.1 本合同履行过程中发生的任何争议，由双方友好协商解决。

10.2 协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼，通过司法途径解决争议。

11. 其他条款

11.1 本合同未尽事宜，由双方协商一致后订立书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

11.2 因不可抗力导致本合同无法履行或延迟履行的，遭遇不可抗力一方应及时通知对方，双方可根据影响程度协商变更或解除合同，互不承担违约责任。

11.3 本合同项下的所有通知、文件、资料均以书面形式送达，双方确认的通讯地址为有效送达地址。

11.4 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

11.5 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

（以下部分无正文）

甲方：[公司名称]（盖章）

日期：[签订日期]

乙方：[公司名称]（盖章）

日期：[签订日期]

附件：[XX 软件，如：电子器件引脚电气参数自动化检测分析软件]研发验收单

序号	验收项目	验收内容及标准	验收结果 (合格/不合格)	备注
1	数据采集模块	8 路引脚同步检测，单路采样频率≥100kHz，电压采集 0-50V，电流采集 0-10A	合格	
2	阻抗检测模块	阻抗检测精度 0.01Ω，自动计算导通压降	合格	
3	数据存储模块	单库存储≥500 万条记录，支持分类检索	合格	
4	异常告警模块	异常识别时延≤1 秒，自动标记异常信息	合格	
5	报表生成模块	支持 Excel、PDF 导出，单批次生成≤3 秒	合格	
6	接口适配	适配≥5 种硬件接口，数据双向传输稳定	合格	
7	性能指标	检测准确率≥99.8%，数据丢失率≤0.01%，连续运行≥720 小时	合格	
8	运行适配	适配 Windows10 及以上系统，界面响应≤0.5 秒	合格	
9	业务适配	满足日均 10000 件检测需求，硬件适配成功率≥99.5%	合格	
10	交付文档	用户手册、技术手册、源代码、测试报告完整齐全	合格	
11	整体结论	(填写：验收合格/验收不合格)	合格	

甲方验收签字（盖章）：[公司名称]

日期：[验收日期]

乙方验收签字（盖章）：[公司名称]

日期：[验收日期]